De functies van justitie, de rechtspraak en de deontologie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Vijf functies van justitie

Vraag je bij elk voorbeeld af wat justitie hier eigenlijk doet: iemand beschermen, een geschil beslechten, de orde herstellen, straffen, of voorkomen. Dat zijn de vijf functies.

1 Welke functie?

a) veiligheid · b) conflictbeslechting · c) ordehandhaving · d) bestraffing

Let op het verschil tussen veiligheid en ordehandhaving: veiligheid richt zich op een bepaalde persoon die bedreigd wordt, ordehandhaving op de samenleving als geheel.

2 Hoeveel functies van justitie noemt de fiche?

vijf

Vijf: veiligheid, conflictbeslechting, ordehandhaving, bestraffing en preventie. Die vijfde komt in geen enkel voorbeeld van reeks 1 voor, en dat is precies het punt van oefening 3.

3 Waarom is preventie het werk dat je niet ziet omdat het lukt?

Omdat dat de wet bestaat en overtredingen gevolgen hebben, al veel mensen tegenhoudt. Wat niet gebeurt, valt niemand op, en toch is dat precies het resultaat.

Noem dat wat niet gebeurt, niemand opvalt. Daarom wordt preventie ook het makkelijkst weggesneden als er bespaard moet worden.

4 Bij welke tak van het recht hoort conflictbeslechting typisch, en waarom is ze nodig?

Bij het burgerlijk recht. Zonder rechter zou een geschil blijven duren of met geweld eindigen, want er is dan niemand die het met een beslissing kan afsluiten.

Noem het burgerlijk recht en waarom de functie nodig is. Zonder iemand die een geschil kan afsluiten, blijft het duren of eindigt het met geweld, en dat is het beeld van een samenleving zonder rechter.

5 Bestraffing is de belangrijkste functie van justitie; de andere komen erna.

niet waar

Niet waar. De vijf functies staan naast elkaar en niet in een rangorde; bestraffing valt enkel het meest op in het nieuws.

2 Vier principes van de rechtspraak

Vier principes die van een proces een eerlijk proces maken. Zet er bij elk de vraag bij: wat zou er gebeuren als dit principe wegviel?

6 **vermoeden van onschuld: je bent onschuldig tot een rechter je schuld vaststelt, het bewijs komt van wie vervolgt en twijfel valt in jouw voordeel uit; onafhankelijkheid en onpartijdigheid: geen bevel van de andere machten en geen band met de partijen; openbaarheid: een zitting en een uitspraak zijn in beginsel voor iedereen toegankelijk; hoor en wederhoor: elke partij mag op de argumenten van de andere antwoorden**

Vul de tabel rij per rij in. Let op de rij van het vermoeden van onschuld: ze bestaat uit drie delen, en het derde, twijfel in jouw voordeel, is het stuk dat men vergeet.

7 Wanneer kan een zitting met gesloten deuren doorgaan? Geef een voorbeeld.

Wanneer een zwaarder belang meespeelt, bijvoorbeeld het belang van een kind of de privacy. De zittingen van de jeugdrechtbank zijn daarom niet openbaar.

Noem een voorbeeld, want dat is gevraagd. Dat de jeugdrechtbank niet openbaar zit, is het duidelijkste geval, en het laat zien dat openbaarheid een beginsel is met uitzonderingen.

8 Waarom raakt trial by media aan het vermoeden van onschuld?

Omdat een krant die een verdachte al een dader noemt, een oordeel uitspreekt dat nog niet gevallen is. De rechter heeft dan nog niets vastgesteld, en toch staat het oordeel er al.

Noem dat het oordeel al valt voor de rechter iets vaststelde. Dit komt in het volgende hoofdstuk terug als een botsing van twee grondrechten.

3 Deontologie, beroepsgeheim en melden

Deontologie is de beroepsethiek: regels die een beroepsgroep zichzelf oplegt, naast de wet. Houd daarbij drie plichten uit elkaar: zwijgen over wat in vertrouwen gezegd is, terughoudend zijn over je werk, en spreken bij gevaar.

9 **wetgeving: van de wetgever, voor iedereen, met een sanctie van de rechter; code: van de beroepsgroep zelf, voor wie dat beroep uitoefent, met een sanctie van de beroepsorde of de werkgever**

Vul de tabel rij per rij in: van wie ze komt, voor wie ze geldt en wie straft. Dat de sanctie van de beroepsorde komt en niet van een rechter, is het duidelijkste verschil.

10 Een deontologische code komt in de plaats van de wet voor wie dat beroep uitoefent.

niet waar

Niet waar, en dit is de kern: een code komt bóven de wet en niet in de plaats van de wet. Wie zijn code volgt maar de wet overtreedt, is nog altijd strafbaar.

11 Welk aspect?

a) het beroepsgeheim · b) de discretieplicht · c) de meldingsplicht

Let op het verschil tussen beroepsgeheim en discretieplicht: het eerste gaat over wat iemand je toevertrouwt, het tweede over alles wat je op je werk verneemt. Het tweede is ruimer maar minder zwaar.

12 Wie beschermt het beroepsgeheim eigenlijk, en waarom?

Wie hulp zoekt, niet de hulpverlener. Zonder die zekerheid durft niemand nog iets te vertellen, en dan bereikt de hulp de mensen niet meer die ze nodig hebben.

Noem dat het de hulpvrager beschermt. Dat is de belangrijkste nuance van het hele hoofdstuk: het beroepsgeheim is geen voorrecht van de hulpverlener.

13 Welke plicht speelt hier?

a) de meldingsplicht · b) de discretieplicht

Let op het verschil in dreiging: bij ernstig en dreigend gevaar mag en moet je spreken, bij een praatje op een feestje gaat het om terughoudendheid.

14 Waarom is de discretieplicht geschonden als er geen naam valt?

Omdat details een mens herkenbaar maken, ook zonder naam. En wie dit hoort, weet voortaan dat je over je cliënten praat, en dat ondermijnt het vertrouwen.

Noem beide redenen: herkenbaar zonder naam, en het vertrouwen dat je verliest bij wie het hoort. Dat tweede is de reden waarom zo'n verhaal ook schade doet als niemand de persoon kent.

15 Waarom is een deontologische code nooit een lijst met kant-en-klare antwoorden?

Omdat plichten in één situatie tegen elkaar in kunnen gaan. Zwijgen en melden kunnen in dezelfde casus beide opkomen, en dan vraagt het een afweging in plaats van een regel.

Noem dat plichten tegen elkaar in kunnen gaan. Zwijgen en melden botsen in dezelfde casus, en dan heb je een afweging nodig in plaats van een regel.